

1501384-88.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... que o veículo era produto de furto e o acusado procurado. Por derradeiro, afirmaram que as suspeitas para abordagem decorreram do fato de que já tinham informação de um veículo Gol furtado, ao passo que nas pesquisas saíram que a placa era de um Gol cinza, enquanto o que era conduzido, furtado, era cor bege. A versão policial merece crédito, uma vez que evidencia a posse do bem na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411,

Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501384-88.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282604/2022 - 2º Distrito Policial de Itapetininga, 28077356 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 2282604 - 02º D.P. ITAPETININGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK LEONE RODRIGUES DA SILVA

Vítima:

GILVANE RODRIGUES DOS SANTOS

Réu Preso

Aos 29 de novembro de 2022, às 16:00h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado. Presentes o acusado ERICK LEONE RODRIGUES DA SILVA acompanhado de seu defensor público, Dr(a). Luiza Tosetti Silveira, e o DD. Promotor de Justiça Dr. Célio Silva Castro Sobrinho. Antes de iniciados os trabalhos, a defensora pública entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes e do réu, passou o MM. Juiz a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para que não houvesse risco de perda de

gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas de acusação, arroladas em comum com a defesa do réu, havendo desistência devidamente homologada em relação às demais. Na sequência o réu foi interrogado. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz: acha-se processado o acusado pela prática de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. Ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou a subtração do veículo de sua propriedade, sendo que depois de alguns dias o carro foi apreendido e o recuperou. Sua versão foi referendada pela versão dos policiais militares, em juízo e solo policial, ocasião em que narraram que abordaram o acusado conduzindo o veículo em via pública, pelo que realizaram a abordagem e encontraram as placas originais do carro em seu interior, sendo que na consulta notaram que o Gol tinha características diversas da que constava. Afirmaram, ainda, que nas pesquisas foi detectado que o veículo era produto de furto e o acusado procurado. Por derradeiro, afirmaram que as suspeitas para abordagem decorreram do fato de que já tinham informação de um veículo Gol furtado, ao passo que nas pesquisas saíram que a placa era de um Gol cinza, enquanto o que era conduzido, furtado, era cor bege. A versão policial merece crédito, uma vez que evidencia a posse do bem na pessoa do acusado, que tinha plena ciência de sua proveniência ilícita, pois o teria adquirido sem qualquer documento, além do que tinha as placas substituídas, inclusive com a original dentro do carro, o que revela, ainda, que foi o próprio acusado o autor da adulteração dos sinais identificadores do automotor. Então, caracterizada a responsabilidade penal do acusado pelas práticas contidas nos artigos 180 e 311 do CP, faz-se de rigor a prolação do édito de condenação. Destarte, demonstradas autoria inequívoca e materialidade dos delitos, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se os acusados nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena e fixação de regimes, pede-se especial atenção aos maus antecedentes e comprovada reincidência. Dada a palavra à Defensora do réu, pela mesma foi dito: MM. Juiz, o Acusado responde por este juízo pela suposta prática de adulteração de sinal de veículo automotor e receptação. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida a vítima e a testemunha arrolada. Por fim, o réu foi interrogado. Finda a instrução, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Sem razão, contudo. I – FUNDAMENTOS JURÍDICOS – A) A ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DO ART. 311 DO CP. Compulsando os autos, verifica-se ter restado constatado tão somente a realização de troca do par de placas pertencente ao veículo. Os laudos periciais acostados às fls. 104/107 não apontam a efetiva ocorrência da adulteração ou supressão dos números identificadores do chassi, vidros, caixa de câmbio e eixo traseiro do veículo. Na audiência, o policial ouvido também confirmou que a placa era verdadeira, apenas não pertencia ao veículo em que estava fixada. Por outro lado, o acusado, em seu interrogatório, informou ter realizado a colocação da placa de seu veículo no carro em questão, acreditando que o veículo em questão possuía tão somente pendências administrativas. Assim, não tendo sido constatada a utilização de placa falsa, não se configura o crime previsto no artigo 311, do Código Penal. Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STF (HC 86.424-SP, informativo 405)., o crime previsto no artigo 311 do Código Penal apenas se configura quando há a substituição da placa identificadora por placa falsa, situação que destoa da conduta imputada ao acusado. Desse modo, imperiosa a absolvição do réu, nos termos do disposto no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. B) DA PRECARIÉDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS -- O Acusado deve ser absolvido por insuficiência de provas. O conjunto probatório produzido revela-se extremamente frágil, pois pautado tão somente em elementos produzidos no inquérito e o art. 155 do Código de Processo Penal é categórico ao estabelecer que: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova

produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Cumpre ressaltar que militam a favor do réu os princípios da PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA e do IN DUBIO PRO REO. A Constituição de 1988 assegura entre os direitos e garantias individuais que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Portanto, dada à insuficiência do material probatório colhido nos autos, incapaz, portanto, de comprovar efetivamente a autoria do delito e, pautado no princípio basilar do in dubio pro reo, deve o acusado ser absolvido. No caso dos autos, não há provas de que o acusado, pessoa humilde, possuía efetiva ciência de que a motocicleta em questão era produto de crime. Acresce-se, ademais, que o fato do bem em questão não possuir documentação regular não demonstra, por si só, o dolo do acusado, vez que a ausência dos referidos documentos poderia decorrer de pendências administrativas, conforme sustentado pelo acusado, inexistindo-se, pois, demonstração efetiva de que o acusado possuía ciência de que o veículo em questão era produto de crime. Ante o exposto, pugna a defesa pela absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. C) DESCCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPÇÃO CULPOSA - Subsidiariamente, caso se entenda pela efetiva existência de ilícito por parte do acusado, é caso de desclassificação para a conduta de receptação culposa. Isso porque a situação narrada melhor se amolda na conduta descrita no §3º, do artigo 180, haja vista a ausência de demonstração da efetiva ciência inequívoca do acusado quanto à origem ilícita do bem adquirido, que configuraria a figura típica imputada. Nessa toada, haja vista a ausência de demonstração concreta da ciência inequívoca do réu acerca da origem ilícita da motocicleta, imperiosa a desclassificação do delito para a conduta descrita no artigo 180, §3º, do Código Penal. III. DOSIMETRIA. Na primeira fase, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, por ausência de qualquer circunstância judicial negativa em desfavor do réu. Destaca-se, por cautela, que eventual acréscimo na primeira fase deverá seguir o padrão de aumento igual ou inferior a 1/8, por circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial dominante. Na segunda fase, inexistem agravante, sendo imperioso o reconhecimento da confissão espontânea. Na terceira fase, imperioso o reconhecimento da causa de diminuição estabelecida pelo § 5º, do artigo 180, do Código Penal. IV. DO REGIME INICIAL. Na remota hipótese de condenação, certamente haverá a imposição de pena inferior a 04 (quatro) anos aos acusados, de maneira que terão direito ao regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Destaca-se que a imposição de um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso exige motivação idônea, não bastando a mera alegação da gravidade abstrata do delito, nos termos dos enunciados de Súmula 718 e 719, do E. Supremo Tribunal Federal, e 440, do E. Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, requer a Defesa a fixação do regime inicial aberto. Pugna-se, ademais, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do disposto no artigo 44 e seguintes do Código Penal, haja vista as circunstâncias judiciais favoráveis, sendo o delito imputado desprovido de violência ou grave ameaça a pessoa. V. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE Requer-se, ademais, a revogação da prisão preventiva decretada, tendo em vista não se mostrarem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mormente se considerando o tempo de prisão provisória e que, ainda que condenado, eventual pena privativa de liberdade imposta certamente será inferior a 4 anos, sendo aplicável, em princípio, regime inicial aberto. Assim, pugna-se pela concessão de liberdade provisória ao acusado, reconhecendo-se o direito de recorrer em liberdade. VI. ISENÇÃO DE CUSTAS. Requer, por, fim a concessão de gratuidade judiciária ao acusado, isentando-o do pagamento

de custas processuais. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: ERICK LEONE RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180 “caput” e no art. 311 “caput”, ambos do Código Penal, sob a acusação de que teria, em 15 de outubro de 2022, recebido e conduzido em proveito próprio o veículo ali descrito, que sabia ser produto de crime, bem como adulterado sinal identificador de veículo automotor, consistente no mesmo veículo, utilizando placas de outro automóvel da mesma marca. O feito foi regularmente processado, encerrando-

se a instrução nesta data com alegações finais do MP e da Defesa. Eis, em apertada síntese, o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal do réu quanto à prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. Em seu interrogatório judicial, o réu alegou que tinha um veículo com as mesmas características que estava com o motor fundido; que achou num grupo de feira do rolo na cidade de Tatuí um veículo com as mesmas características somente de outra cor, para usar o motor; que acabou comprando o carro inteiro e o vendedor lhe contou que era um carro comprado de banco por falta de pagamento; que levou o carro e no dia da apreensão precisou sair e colocou as placas de seu carro no veículo até que foi abordado pela polícia; que não sabia que o carro era "roubado". O policial ouvido declarou que em patrulhamento se deparou com o veículo sendo conduzido na via pública; que em razão da notícia de um furto de um carro com as mesmas características, acabou por consultar a placa; que o retorno deu que era um veículo com as mesmas características porém de outra cor; que em razão disso acompanhou o veículo até o motorista parar e acabou por abordá-lo; que dentro do carro havia um par de placas embaixo do banco; que consultadas as placas, constaram que era do carro que estava sendo conduzido e que havia sido produto de furto alguns dias antes nesta cidade; que o réu ainda tinha uma chave micha em seu poder. Pois bem, finalizada a instrução, foram produzidos elementos suficientes à formação de um juízo de convencimento quanto a efetiva prática das condutas imputadas ao réu na peça inicial. O fato é que o réu conduzia um veículo produto de furto e o sinal identificador estava adulterado; assim, as provas produzidas, conforme citado, são suficientes à formação de um juízo de convencimento das práticas citadas por parte do réu. Assim, a despeito do esforço da defesa em inocentar o réu, não merecem guarida suas colocações, sendo produzidas provas suficientes à formação de um juízo de convencimento quanto à responsabilidade do réu nos eventos delituosos. A justificativa do réu para estar com o veículo e com o sinal identificador adulterado são desprovidas de qualquer elemento de prova que possa afastar o conjunto probatório amealhado e não empresta contornos de juridicidade à sua conduta. Os delitos são decorrentes de ações e desígnios autônomos caracterizando-se o concurso material que será considerado no momento processual adequado. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do estado narrada na denúncia, para CONDENAR o réu ERICK LEONE RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado, como incurso no art. 180 caput e 311 caput do Código Penal. Ante a condenação, custas pelo réu, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento em face dos benefícios da justiça gratuita, deferidos nos autos.

DOSIMETRIA DA PENA. Art. 311 do Código Penal. Nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base do réu no seu mínimo legal, a saber: TRÊS ANOS DE RECLUSÃO e MULTA de DEZ dias multa, cada qual em seu patamar mínimo. Presente uma agravante decorrente da reincidência, fls 40/43, que ora compenso com a atenuante da confissão, restando inalterada a pena. Inexistem, também, causas de aumento ou causas de diminuição a influenciar na quantificação da pena. Assim, não havendo qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda, TORNO TOTAL PARA ESSE DELITO A PENA DE TRÊS ANOS DE RECLUSÃO e MULTA DE DEZ DIAS MULTA, cada qual em seu mínimo legal. Art. 180 do Código Penal. Atento aos parâmetros fixados no art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima de seu mínimo legal, a saber: UM ANO DE RECLUSÃO e MULTA de DEZ DIAS MULTA, cada qual em seu mínimo legal. Presente uma agravante decorrente da reincidência aumento em 1/6 a pena até agora calculada, chegando-se ao quantum de UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO e MULTA DE ONZE DIAS MULTA. Não existem atenuantes a serem ora consideradas. Não existem causas de aumento ou causas de diminuição a serem consideradas. Desta feita, não havendo incidência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda, TORNO TOTAL PARA ESSE DELITO A PENA DE UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO e MULTA DE ONZE DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Do concurso material. Considerando o reconhecimento da espécie, somo as penas aplicadas aos delitos, chegando-se ao quantum DEFINITIVO DE QUATRO ANOS E DOIS MESES DE RECLUSÃO e MULTA DE VINTE E UM DIAS MULTA, cada qual em seu mínimo. Deixo de substituir a pena nos termos do art. 44 do Código Penal, eis que o réu é reincidente e ostenta

envolvimentos em outros ilícitos, o que denota que a substituição não é suficiente nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal. Pelas mesmas razões, incabível a suspensão condicional da pena. Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, o REGIME SEMIABERTO. O réu respondeu ao feito cautelarmente recolhido e, diante da pena imposta e regime de cumprimento fixado, temos que manutenção no réu no cárcere é medida que se impõem para garantir a aplicação da lei penal, restando presentes as condições e situação que justificou a permanência da custódia cautelar. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. Nada mais. Eu, ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA RAMOS, escrevente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA